

香港保险经纪公司与保险经纪人权责、义务及法律责任

文档编号：HK-INS-BROKER-20260601

适用法规：香港《保险业条例》(第 41 章)、保监局《持牌保险经纪操守守则》、《防止贿赂条例》、《雇佣条例》、香港普通法代理制度

文档用途：可作为经纪公司与保险经纪人服务合约 / 雇佣合约附件、内部合规培训文件、业务风险告知文件

阅读对象：保险经纪公司负责人、合规专员、全职 / 自雇保险业务代表（保险经纪人）

第一章 双方基础法律关系认定

香港保险行业内，保险经纪人（持牌业务代表）与保险经纪公司分为雇佣关系、自雇独立合约关系两种模式，监管层面统一适用《保险业条例》管控，民事权责根据合作模式区分。

1.1 自雇独立合约关系（行业主流模式）

法律定性：双方签署《业务代表服务合约》，不存在雇佣关系，不受《雇佣条例》保护。

经纪人身份：独立保险中介经营者，无固定底薪，收入仅为保单佣金、续保奖金；自主安排工作时间、自备经营工具、自行拓展客户，独立承担业务经营风险。

经纪公司身份：仅提供牌照挂靠资质、保险产品渠道、合规系统、后台行政、合规培训，不控制经纪人日常工作，无需支付强积金、雇员补偿。

监管绑定规则：个人保险业务代表无法单独持有执业牌照，必须挂靠一间持牌保险经纪公司方可合法开展保险业务；经纪公司对登记在旗

香港保险经纪公司与保险经纪人权责、义务及法律责任

下所有经纪人的执业行为承担法定监督与连带责任。

1.2 雇佣合约关系（专职内勤销售、少数团队模式）

法律定性：签署正式《雇佣合约》，保险经纪人属于经纪公司正式雇员，同时登记为公司业务代表。

雇员法定权益：享有最低工资、法定公众假期、有薪年假、强积金供款、雇员补偿保险、遣散费、长期服务金等《雇佣条例》法定保障。

公司管控权限：经纪公司统一管理工作时间、销售流程、客户资源、宣传物料；发放固定底薪 + 业务佣金，统一承担雇主税务、工伤风险、合规管理责任。

1.3 两种模式通用监管强制规则

经纪人所有保险受规管业务，法律上视作经纪公司授权业务；

保险监管机构（保监局）开展调查、行政处罚时，第一追责主体为保险经纪公司；

经纪人离职时，经纪公司必须向保监局提交业务代表撤销登记，完成牌照解绑，否则经纪人无法转至其他经纪机构执业；

无论雇佣或自雇，经纪公司必须统一为全体业务代表投保足额专业赔偿保险（PII）。

第二章 保险经纪公司法定及合约义务

2.1 保监局法定强制性义务（合同不得豁免）

2.1.1 牌照与人员资质管理义务

协助符合条件人员完成保险从业资格考试、背景审查，向保监局提交业务代表登记申请；

香港保险经纪公司与保险经纪人权责、义务及法律责任

持续核查经纪人 “适当人选 (Fit & Proper)” 资质，定期核验个人信贷记录、刑事犯罪记录、行业违规记录；

发现经纪人资质失效、存在刑事犯罪、严重行业违规行为，立即暂停其出单权限，并在规定时限内向保监局书面申报。

2.1.2 内部合规管控体系搭建义务

依据保监局操守守则建立完整内控制度，覆盖全部在岗经纪人：客户财务需要分析流程、利益冲突申报、佣金全面披露、禁止回佣管理、客户保费信托账户管理、销售录音留档、业务档案长期存档制度。

向经纪人提供标准化合规文件：产品条款、风险披露书、分红非保证声明、冷静期告知书、财务需求分析问卷；

建立销售抽检、客户回访、保单档案复核机制，定期核查经纪人销售行为，及时纠正违规操作。

2.1.3 持续专业培训 (CPT) 义务

每年组织法定持续专业培训，内容包含香港保险法规、内地访客投保规范、反洗钱、反商业贿赂、产品更新知识；

完整留存所有培训签到、线上学习记录、考核试卷；未完成年度 CPT 培训的经纪人，直接暂停保单出单权限。

2.1.4 产品渠道与真实信息供给义务

对接多家合法持牌保险公司，向经纪人开放全部合规保险产品销售权限；

向经纪人提供真实、完整、无误导的产品资料、历史分红实现率、承保限制、保单除外责任；严禁向经纪人发放虚假、夸大收益的销售宣

香港保险经纪公司与保险经纪人权责、义务及法律责任
传物料。

2.1.5 客户资金与佣金结算保障义务

设立独立客户信托账户，严格隔离客户保费资金与公司自有运营资金，
制定标准化经纪人代收保费流转流程；

严格按照双方合约约定周期，足额结算经纪人佣金、续保奖金；提供
清晰佣金明细单据，完整列明佣金来源、金额，支持经纪人向客户披
露佣金信息；

不得无故克扣、拖延发放合法佣金。

2.1.6 合规支援、风险兜底及投诉处理义务

设立专职合规岗位，实时为经纪人解答监管法规、销售合规相关疑问；
购买足额专业弥偿保险，覆盖经纪人执业过失造成客户经济损失的赔
偿；

收到客户针对经纪人的投诉，第一时间启动内部调查，完整留存投诉
记录、沟通证据，配合保监局所有问询、调查工作。

2.1.7 合作终止配套申报义务

经纪人提出终止合作或雇佣关系后，在法定时限内向保监局提交业务
代表撤销登记；一次性结清全部未结算佣金，书面明确客户档案移交
规则，不得恶意扣押经纪人客户资源、拖欠佣金。

2.2 合约约定民事义务（可双方细化约定，不得抵触监管法例）

提供办公场地、线上出单系统、客户管理系统、保单递送、保全、理
赔等后台配套服务；

为经纪人团队提供品牌宣传、市场推广、团队招募相关支持；

香港保险经纪公司与保险经纪人权责、义务及法律责任

以书面形式明确佣金比例、发放周期、续保佣金发放年限、业绩考核标准、合法扣款情形；

不得强制、诱导经纪人开展回佣、无牌转介、虚假财务分析等违法违规业务。

第三章 保险经纪人法定及合约义务

3.1 保监局法定执业义务（强制约束，违规直接触发监管处罚）

3.1.1 专属持牌执业义务

仅可通过当前登记挂靠的经纪公司开展所有保险受规管活动；

禁止以个人名义私下销售保单、同时挂靠多家经纪公司、与无牌人员合作转介保险业务；

不得将财务需求分析、投保签署、保单咨询等核心保险业务交由无牌第三方操作。

3.1.2 客户最佳利益信义义务（核心监管要求）

经纪人法律身份为投保人代理人，必须将客户利益放在首位：

完成标准化客户财务需求分析，仅推荐适配客户收入、保障需求、风险承受能力的保险产品；

禁止为获取高额佣金，向客户推销不匹配保单、怂恿客户退保现有保单置换新保单。

3.1.3 全面信息双向披露义务

对客户披露：所属经纪公司名称、从保险公司收取的全部佣金金额、业务存在的利益冲突、保单风险、分红非保证性质、免责条款、冷静期法定权益；

香港保险经纪公司与保险经纪人权责、义务及法律责任

对经纪公司如实报备全部客户信息、完整销售沟通记录、潜在利益冲突事项。

3.1.4 严禁一切违法销售行为

绝对禁止以下行为，相关行为同时触犯香港刑事法律：

向客户返还佣金（回佣）、以现金、礼品、福利利诱客户投保；

虚假夸大保单收益、伪造客户签名、篡改投保资料、隐瞒客户健康告知；

向保险公司核保人员、客户进行商业贿赂。

3.1.5 业务记录留存与档案归档义务

完整保管客户财务需求分析问卷、销售录音录像、产品风险告知书、投保单副本、客户身份核验资料，全部资料同步上传经纪公司后台系统，保存年限严格遵守保监局规定；不得销毁、篡改、隐匿任何销售业务记录。

3.1.6 持续培训、客户资金管理、违规上报义务

按时完成经纪公司组织的年度 CPT 持续专业培训，主动学习监管最新通函；

代收客户保费后，及时全额转交经纪公司客户信托账户，严禁截留、挪用客户保费，禁止私下收取现金保费、绕过公司系统私下成交保单；自身出现刑事处罚、个人破产、行业违规记录，或发现同行、客户存在商业贿赂、虚假投保行为，第一时间主动向经纪公司合规部上报。

3.2 对经纪公司的合约民事义务

全面遵守经纪公司内部合规制度、标准化销售流程、客户档案管理规

香港保险经纪公司与保险经纪人权责、义务及法律责任

则；

合约约定业绩指标的前提下，配合完成双方书面确认的业务目标；

保守经纪公司商业秘密：合作保险公司渠道资源、佣金政策、内部业务系统、合规文件模板，离职后仍需遵守保密义务；

不得实施损害经纪公司品牌、声誉的行为，禁止对外发布诋毁、误导公司的言论；

双方合作终止后，配合经纪公司完成客户档案交接、在途保单售后服务交接，返还公司销售物料、注销业务系统账号。

第四章 双方法律责任划分（行政、民事、刑事三层追责）

4.1 保险经纪公司法律责任

4.1.1 保监局行政监管处罚

轻微违规（内控体系不完善、培训记录缺失、业务档案不全）：出具书面警告、下达限期整改通知书、处以定额罚款；

中度违规（放任经纪人回佣、默许无牌转介、未履行佣金披露义务）：高额罚款（数十万至数百万港币）、暂停公司新增保单业务权限、公司负责人员监管约谈；

严重系统性违规（纵容全员违规销售、伪造整体业务记录、挪用客户信托账户资金）：撤销保险经纪公司牌照、永久禁止公司负责人从事香港保险中介行业、冻结客户信托账户。

4.1.2 民事连带赔偿责任（普通法代理规则）

经纪人在公司授权范围内执业过失造成客户经济损失，客户有权直接起诉保险经纪公司，要求全额赔偿。赔偿范围包含保费损失、拒理赔

香港保险经纪公司与保险经纪人权责、义务及法律责任

产生损失、资金利息、客户律师费。

经纪公司向客户完成赔付后，有权向存在故意欺诈、重大过失的经纪人全额追偿赔偿款项。

常见赔付场景：错误财务需求分析、隐瞒保单免责条款、虚假收益承诺、未告知冷静期权益、挪用客户保费。

4.1.3 刑事责任（公司及负责人双重追责）

放任经纪人回佣、默许商业贿赂：违反《防止贿赂条例》，公司处以大额罚金，公司负责人最高监禁 7 年；

纵容无牌人员销售保险：违反《保险业条例》刑事条款，最高罚款 100 万港币，负责人监禁 2 年；

挪用客户信托资金、统一伪造业务文件：构成盗窃、伪造文书刑事罪行，处以监禁及高额罚金；

协助内地客户违规投保、虚假资产申报，拒不配合监管调查，触发刑事侦查。

4.1.4 合约内部追责权利

经纪人违反服务合约或雇佣合约，经纪公司有权执行以下措施：暂停佣金发放、扣除履约保证金、单方面解除合作 / 雇佣关系、提起民事诉讼，向经纪人追偿监管罚款、客户赔偿金、品牌商誉损失。

4.2 保险经纪人个人法律责任（个人独立担责，公司无法兜底免除）

4.2.1 保监局个人行政处分

轻微违规：书面警告、强制参加额外合规培训；

中度违规：大额个人罚款、暂停个人出单权限数月至数年；

香港保险经纪公司与保险经纪人权责、义务及法律责任

严重违规（回佣、虚假销售、伪造客户文件）：撤销个人业务代表牌照、终身禁止在香港从事保险中介业务，违规记录永久录入保监局中介黑名单。

4.2.2 个人民事赔偿责任

即便经纪公司先行向客户赔付，经纪人存在故意欺诈、重大过失行为时，经纪公司可全额向经纪人追偿损失；客户亦可同时起诉经纪公司与经纪人个人，法院可判决经纪人承担连带赔偿责任。

4.2.3 个人独立刑事责任（香港刑法个人追责）

回佣、金钱利诱客户投保、贿赂保险公司工作人员：《防止贿赂条例》，最高监禁 7 年，涉案佣金全部充公；

无牌私下销售保险、出借个人牌照给他人使用：《保险业条例》刑事罪，罚款 100 万港币、监禁 2 年；

伪造客户签名、虚假健康申报、篡改保单文件：伪造文书罪，最高监禁 14 年；

侵占、挪用客户保费：盗窃罪，处以监禁；

长期向客户作出虚假收益承诺，造成大额客户损失，情节严重构成欺诈罪。

4.2.4 合约违约责任

经纪人违反双方签署的服务 / 雇佣合约，经纪公司有权停止发放佣金、没收履约保证金、单方解除合作，并通过民事诉讼向经纪人索要违约金与全部经济损失。

第五章 连带、免责边界及合作终止遗留权责

香港保险经纪公司与保险经纪人权责、义务及法律责任

5.1 经纪公司无法免责情形

公司未建立完整合规内控制度、未落实年度培训、未常态化抽查销售记录，事后以“经纪人个人私自违规”为由抗辩监管处罚、客户民事索赔，法律不予认可；

经纪公司明知经纪人存在回佣、无牌转介等违法行为，不制止、不上报保监局，公司与经纪人承担同等监管处罚与刑事责任。

5.2 经纪人无法免责情形

经纪人不得以“经纪公司要求我进行违规销售”为由，免除自身监管处罚、刑事责任；个人明知行为违法仍然执行，独立承担全部法律后果；

经纪人绕过经纪公司业务系统私下成交保单，全部民事、行政、刑事责任由经纪人个人独立承担，经纪公司无需承担任何责任。

5.3 合法免责边界

经纪人完全超出经纪公司书面授权范围，私下独立开展保险业务：经纪公司无需承担民事赔偿、监管处罚责任，全部责任归属经纪人个人；经纪公司已搭建完善合规体系、按期组织合规培训、常态化开展业务抽查，经纪人刻意隐瞒、私下实施违规行为：经纪公司可向保监局提交完整合规证据申请减轻行政处罚；向客户赔付后，有权向经纪人全额追偿所有损失。

5.4 合作终止后遗留权责

5.4.1 经纪公司延续义务

合作终止后，经纪公司仍需完整留存该经纪人全部销售业务档案，满

香港保险经纪公司与保险经纪人权责、义务及法律责任

足保监局档案保存年限要求，配合监管机构、过往客户开展保单调查；按照合约约定正常结算未发放续保佣金，不得因离职克扣合法佣金；按时向保监局提交业务代表撤销登记，不得无故扣押牌照解绑手续，经纪人可就此向保监局投诉追责。

5.4.2 经纪人延续义务

离职后，在职期间所有保单对应的合规法律责任永久有效；在职时的回佣、虚假销售、伪造文件等违规违法行为，保监局可随时追溯处罚、追究刑事责任；

离职后不得利用原经纪公司客户信息、内部商业秘密开展保险业务牟利，否则经纪公司可提起民事诉讼索赔。

第六章 文档附则

本文档所有条款均以香港现行有效保险监管法例、刑事法律为基础，若合约条款与香港法例产生冲突，冲突部分自动失效，以香港法定法规为准；

本文件可直接作为《保险业务代表服务合约》《保险经纪人雇佣合约》的法定权责附件，由经纪公司、经纪人双方签字确认留存；

本文档解释权归持牌香港保险经纪公司所有，公司可根据保监局最新监管通函更新修订本文档。